

फौजदारी मुद्दाको फैसला लेखन अभ्यास

ईश्वर पराजुली
जिल्ला न्यायाधीश
काठमाण्डौ जिल्ला अदालत

छलफलको विषय



- फैसला के हो ?
- कसरी गरिन्छ ?
- कहिले गरिन्छ ?
- फैसलामा के के कुरा समेटिन्छ ?
- मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
- समुहगत छलफल
- फैसला लेखन अभ्यास
- प्रस्तुती
- स्वमुल्याङ्कन
- पृष्टपोषण

क्रमश



- फैसलाका चरणहरु
- फैसलामा समावेश गरिनु पर्ने मुख्य विषयहरु
- फैसला लेखनमा देखिएका समस्याहरु,
- समाधानका उपायहरु र निष्कर्ष

फैसला लेखनको उद्देश्य



- विवादित विषयमा कानून र प्रमाणका आधारमा सही र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु।
- किन र कसरी यस्तो फैसला गरिएको हो भन्ने कुराको आधार र कारणसहित पक्षलाई स्पष्ट पार्नु।
- मुद्दामा एउटा पक्षको हार र एउटाको जित त हुन्छ नैं तरपनि फैसला पेढेर आफुले जितेको वा हारेको कारण बुझ्न सकून्।
- अदालतको काम कारबाही खुला, जिम्मेवार र विश्वासयोग्य बनाइ न्यायिक पारदर्शिता कायम गर्नु।
- न्यायाधीशले तथ्य, प्रमाण र कानूनको सीमाभित्र रहेर निर्णय गरेको देखाउन तथा न्यायिक अनुशासन कायम गर्नु।
- फैसला कार्यान्वयनमा मार्ग निर्देश गर्नु
- कानुनी सिद्धान्तको विकास

फैसला कहिले गरिन्छ



- समान्यतया फौजदारी मुद्दामा अभियोग दर्ता भएपछि पक्षको बयान, साक्षी तथा विशेषज्ञको वकपत्र र प्रमाणको परीक्षणको काम सम्पन्न भएपछि
- दुवै तर्फका कानून व्यवसायीको वहस सुनेपछि फैसला गरिन्छ।
- मुद्दामा के-के तथ्य स्वीकारिएका छन् र के-के विवादित छन् भन्ने अर्थात् **तथ्यको पहिचान (Facts Identification)** गरिन्छ।
- अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य कानुनी र तथ्यगत प्रश्न अर्थात् **विवादका प्रश्न निर्धारण (Issues Framing)** गरिन्छ।
- कागजात, साक्षी, बयान, विशेषज्ञ राय आदि प्रमाणको विश्वसनीयताको जाँच अर्थात् **प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने**।
- लागू हुने ऐन, नियम, नजिर (precedent) र कानुनी सिद्धान्त प्रयोग गर्ने।
- **तथ्य र कानूनको विश्लेषण गर्दै** प्रमाणबाट स्थापित तथ्यलाई कानूनसँग जोडेर तर्कसहित विश्लेषण गरेर **निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ**।

फैसला लेखनमा खासगरी



- पृष्ठभूमि
- मुद्दाका प्रश्न
- प्रमाण र विश्लेषण
- कारणसहितको निर्णय
- आदेश (जस्तै: दाबी स्वीकृत/अस्वीकृत, सजाय, विगो भराउने, क्षतिपूर्ति)
- फैसला सुनाउने

ਫੈਸਲਾਮਾ ਰਹਨੇ ਖਣਡ



- ਸ਼ਿਰਖਣਡਮਾ
- ਤਥਯ ਖਣਡ
- ਠਹਰ ਖਣਡ
- ਤਪਸਿਲ ਖਣਡ
- ਪੁਢਾਰ ਖਣਡ

फैसला टिपोट गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

- जुनसुकै मुद्दाको कारवाहीको कममा अदालतमा दर्ता हुन आएका वा अदालतबाट सिर्जना भई मिसिल संलग्न रहेका मुख्य लिखत र महत्वपूर्ण कागजातको क्रमवद्ध रुपमा टिपोटमा आवद्ध गरी राख्नु पर्ने हुन्छ।
- अनुसूची वमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने,
- लिखत तथा भनाईको मुल आसयलाई अन्यथा नहुने गरी स्पष्ट बुझिने भाषामा टिपोट गर्नु पर्ने,
- मुद्दा टिपोटमा प्रकरण छुट्याई हरेक प्रकरणको सिलसिला नम्बर र शीर्षक समेत दिनुपर्ने,

क्रमश...



- लिखतको मिति / कसको भनाई / कुन अड्डाको पत्र हो सो कुरा उल्लेख हुनुपर्ने,
- एउटा लिखतको व्यहोराको टिपोटलाई सकेसम्म एउटै अनुच्छेदमा अटाउने गरी टिपोट गर्नुपर्ने,
- मुद्दाको मिसिलमा रहेका लिखतको मिति क्रम अनुसार अघिल्लो मितिको लिखतको व्यहोरा अगाडि र त्यसपछिका लिखतको व्यहोरा पछि उल्लेख गर्नुपर्ने,

फैसला लेखन सम्बन्धी बिद्धमान समस्याहरु



- पर्याप्त जनशक्ति र स्थानको अभाव
- स्पष्ट जिम्मेवारी नतोकिनु, तोकिएपनि जिम्मेवारपूर्ण नहुनु
- अदालत नियमावली तथा निर्देशिकाले प्रष्ट भनेपनि अदालतमा पेश हुने प्रत्येक लिखतको सफ्टकपी नलिनु लिएको पनि सफ्टवेयरमा अपलोड नगरिनु
- मुद्दाको टिपोट नगरिनु
- एकाध भएका टिपोट पनि फैसला लेखनमा प्रयोग गर्ने स्तरको नहुनु
- भाषा एवं शैली आआफ्नो हुने हुँदा त्यसको प्रयोगमा समेत समस्या हुनु

क्रमशः...



- बुझाइको अन्तरमा विविधता रहेको, दक्षता एवं क्षमतामा विविधता
- कानून, नजीर र अन्य सामग्रीको उल्लेखन गर्न तत्काल श्रोतको अभाव रहने, झन्झट हुने ।
- मुद्दाको चाप बढ्दो छ फैसला लेखनमा समय कम छ ।
- कर्मचारी तथा न्यायाधीशलाई उत्प्रेरणा जागृत हुने वातावरण छैन
- अन्य >..... के के छन ?छलफल ।

फैसलाको सम्बन्धमा आम गुनासो



- भाषा जटिल, लामो वाक्य र अस्पष्ट तर्कका कारण फैसला बुझ्न गाह्रो हुने।
- निर्णय त दिइने तर किन यस्तो निर्णय गरियो भन्ने कारण प्रष्ट नखुल्ने।
- पेश भएका सबै प्रमाणको चर्चा नगर्नु वा प्रमाण र निष्कर्षबीच सामञ्जस्य नहुने।
- विवादका प्रश्न स्पष्ट नहुँदा फैसला अव्यवस्थित र अपूरो देखिने।
- सम्बन्धित कानून उल्लेख नगर्नु, गलत व्याख्या गर्नु, वा महत्त्वपूर्ण नजिर छुटाउनु।
- कुनै अनावश्यक लामो वा कुनै अत्यन्त छोटो फैसला हुने।
- फैसला लेखनको मानक ढाँचा नअपनाइनु, विषयहरू क्रमबद्ध नहुने।
- व्याकरण, कानुनी शब्दावली र वाक्य संरचनामा गल्ती हुने।
- तपसिलमा अस्पष्ट हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या आउने
- मुद्दाको चाप बढी हुँदा गहिरो विश्लेषण बिना हतारमा फैसला लेखिने।
- समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक-फरक शैली र तर्क प्रयोग हुने।
- सामान्य व्यक्तिले बुझ्नै नसक्ने गरी फैसला लेखिने। आदि

ફૈસલા લેખન અભ્યાસ



सामग्री वितरण



- उजुरी/ जाहेरी
- प्रमाणको संकलन /तथ्य
- अभियोग तथा सम्बद्ध कानून
- वयान
- परीक्षण प्रतिवेदन
- प्रमाण परीक्षण / साक्षी वकपत्र / विशेषज्ञको वकपत्र
- अन्य बुझिएका कुरा

समुहगत छलफल



- मुख्य तथ्य के थियो
- निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न के के हुन
- कुन कुन कानून आकर्षित हुन्छ
- अभियोग दावी पुष्टि हुने आधार
- अभियोग दावी परिवर्तन हुने आधार
- अभियोग दावी नपुग्ने/ सफाईको आधार

બ્યક્તિગત પૈસલા લેખન અભ્યાસ



प्रस्तुती



स्वमुल्यांकन



- कस्तो अनुभव भयो
- कहाँ कहाँ गारो भयो
- के के कुरा छुटे जस्तो भयो
- अझ के के सुधार गर्नुपर्ला

पृष्ठपोषण



- भाषा
- ढाँचा
- तथ्यको संक्षेपीकरण
- निर्णय खण्ड
- तर्क र कानून संगत छ छैन
- नजिरको उल्लेखन
- अन्य



धैर्यताको लागी धेरै धेरै धन्यवाद!!

कुन आकर्षित हुन्छ?



- दफा १७७(१) कर्तव्य ज्यान हो?
- दफा १७९(१) गम्भिर उत्तेजना वा रिसको आवेगबाट लिएको ज्यान?
- (क) गम्भिर उत्तेजना दिलाएको
- (ख) निजी रक्षा गर्ने क्रममा
- (ग) एकाएक भएको झगडामा उठेको रिसको आवेगमा.....?
- दफा १८१ लापरवाहीबाट भएको ज्यान सम्बन्धी कसूर हो?
- दफा १८२(३) भवितव्य हो?
- कसूर होईन?

नजिर



- ने.का.प. २०७८ अंक: २ निर्णय नं १०६४९ बलबहादुर बुढाथोकीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध परिवर्तित नाम ०६ जि.प्र.का. CMA भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा
- “वारदातमा मनसाय, योजना तयारी, पूर्वरिसइवी र कार्यको परिणामको पूर्वानुमान नभएको अवस्थामा कसैले कुनै कार्य सावधानीपूर्वक गर्दा र सो कार्यको प्रकृति, अवस्था र परिणाम थाहा हुन नसक्ने अवस्थामा भवितव्यको वारदात र कसुर हुने । भवितव्यको निर्धारण वारदातको पृष्ठभूमि, कार्यको प्रकृति, अवस्था, परिस्थिति, मृतक र प्रतिवादीबीचको पूर्वसम्बन्ध, रिसइवी, योजना तयारी, मनसाय इत्यादिको आधारबाट हुने” भनी व्याख्या भएको।

क्रमश...



- प्रतिवादीको मृतकप्रति ज्यानै मार्नेसम्मको पूर्वसिद्धि पनि नदेखिएको, ज्यानै मार्ने गरी चोट छान्नेको अवस्था पनि नदेखिनुका साथै जोखिमी हतियारसमेत प्रयोग भएको देखिदैन भने प्रतिवादीको ज्यान मार्ने नियत र ज्यान मार्नेसम्मको कार्यसमेत भएको देखिदैन । प्रतिवादीको मृतकलाई ज्यानै मार्नेसम्मको मनसाय Mens rea रहेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
- मार्ने मनसाय तत्त्वको अभावमा पूर्वसिद्धि वा इविलाग नै नभई कुनै साधनको प्रयोग नगरी मौकैमा केही कार्य हुन जाँदा त्यसको कारणबाट मानिस मर्न गएको देखिन्छ ।
- प्रतिवादीले मृतकलाई ज्यानै मार्ने नियतले जोखिमी हतियारले प्रहार गरेको अवस्था नभई प्रतिवादी र मृतकबीच सामान्य कुरामा विवाद भई मृतकको क्रियाबाट जोगिन प्रतिवादीले मृतकलाई धकेली दिएको देखिन्छ ।
- मृतकले प्रतिवादीलाई नाम्लो चोरको आरोप लगाएको कुराबाट भएको झै-झगडाको क्रियाबाट आफू उन्मुक्त हुन मृतकलाई धकेलेको र सोही कारणबाट मृतकलाई पर्न गएको सोही चोटको कारणबाट मृत्यु भएको नभई मृतकको पोष्टमार्टम प्रतिवेदनबाट मृत्युको कारण निम्नानिया रहेको भन्ने देखिएबाट निम्नानियाको रोगबाट कमजोर भएको शरीरमा चोट लागेपछि मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखिन आउँछ ।

क्रमश...



- निमोनियाको रोगबाट बिरामी भएका मृतकलाई धकेलेर निजको टाउकोमा लाग्न गएको चोट भने मृतकको मृत्युको बहाना बनन गएको छ । यस्तो अनिच्छित वा अन्जानमा भएको कार्यलाई घटनाको प्रकृतिअनुसार नै विश्लेषण गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीले गरेको उल्लिखित कार्यको वारदातको पृष्ठभूमि र परिस्थितिअनुसार प्रस्तुत वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ५ र ६ नं. को भवितव्यको वारदातको दायरामित्र नै पर्ने देखिन आउँछ ।
- मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ५ नं. को कसुरमा ऐ. ६(२) नं. बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद सजाय हुनेमा निज प्रतिवादी वारदात हुँदाका बखत १६ वर्ष पूरा नभएको नाबालक हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ (३) अनुसार आधा सजायको अभियोग दाबी लिएको हुँदा निजलाई सो कैद सजायको आधा १(एक) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट मिति २०७५।०३।०५ गते भएको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ ।



- ने.का.प. २०७६, अङ्क ४, नि. नं. १०२४८, अंकित ढकाल विरूद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा “प्रतिवादीको योजना, मनसाय र परिकल्पनाभन्दा बाहिरको अकल्पनीय अकस्मात घटना घट्न गएको अनिच्छित कार्यबाट भएको कसुरलाई गम्भीर कसुर मानी ठुलो दण्ड गरिनु न्यायसम्मत नहुने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको।

क्रमश...



- प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादी र मृतक मिल्ने साथी भएको वारदातको दिनमा मृतक प्रतिवादीको घरमा आई संगै चिया खान भनी घरबाट गएको भन्ने तथ्य रहेको छ । चिया खाने होटल न्यू हेभेन रेस्टुरेन्टमा चिया खाँदै गर्दा परीक्षासम्बन्धी विषयमा वादविवाद भएको भई सामान्य कुटपिट हुँदा प्रतिवादीले मृतकलाई धकेलिदिएको र टाउको भित्तामा ठोक्किएको भन्ने प्रतिवादीको बयानबाट देखिन्छ । भित्तामा रगतजस्तो चिज रहेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्काबाट देखिएको छ । मृत्युको कारण Blunt Force Injury to the Head भन्ने छ । मृतक र प्रतिवादीको ज्यान लिनुपर्ने कारण रिसइवी देखिँदैन । मार्ने नियतबाट कुटपिट गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । वादविवाद हुँदा मृतकलाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किन पुगी मृत्यु भएको देखिन्छ । मृतकलाई कुनै वस्तुले टाउकोमा प्रहार गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आउँदैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा



- प्रस्तुत वारदातमा मृतकलाई मार्न यी प्रतिवादीको कुनै पूर्वयोजना, मनसाय, पूर्वतयारी र पूर्वरिसइवी आदि केही नभएर स्वयं मृतक नैं यी कानूनको विवादमा परेका वालकको डेरामा आइ कुटपीट गरेको कारण प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा हात मुक्का र पर्दाको पाईपले हानेको सम्म देखिएको।
- सोही चोटको कारण मृत्यु भएको नभै निमोनिया र डग एव्युजको कारण शरीरमा संक्रमण भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको अवस्था।
- त्यस किसिमको अनिच्छित कार्यबाट घट्न गएको वारदातलाई गम्भीर कसुर मानी निज प्रतिवादीलाई गम्भीर कसुरमा बढी सजाय गरिनु न्यायसम्मत हुने नदेखिने।
-